

ไม่สามารถใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้ อันเท่ากับเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๓/๒๕๕๗)

เมื่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัด ห้ามมิให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนิติกรรม โอน สงวน หรือระงับสิทธิในรถยนต์ที่พิพาทแล้ว นายทะเบียนขนส่งจังหวัดจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลดังกล่าว การที่ผู้รับมอบอำนาจจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่นคำขอรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาท โดยมี得有หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดไว้ และเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกได้รับแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันดังกล่าวไป จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว และขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวได้ตกเป็นของผู้ยื่นคำขอก่อนที่จะมีคำพิพากษาและก่อนที่จะเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือขออายัดรถยนต์คันดังกล่าว กรณีจึงไม่มีทรัพย์สินให้ยึดหรืออายัดแล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกได้จัดแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันพิพาท และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้ยื่นคำขอ เป็นการจดทะเบียนการย้ายและการโอนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นการควบคุมยานพาหนะทางทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์เท่านั้น มิใช่เป็นการควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์ การกระทำดังกล่าวจึงไม่ทำให้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาเสียหายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครพนมซึ่งพิพากษาให้นางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย แบ่งทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม รวมถึงรถยนต์กระบะทะเบียนนครพนมที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้บังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดรถยนต์กระบะพิพาท ซึ่งได้ย้ายมาใช้งานที่จังหวัดสกลนคร นายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครได้ทราบคำสั่งอายัดแล้วเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่ต่อมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ นางสาว ส. จำเลย โดยนางสาว ค. ผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครเพื่อแจ้งย้ายและรับโอนทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว นายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครจึงได้อนุมัติให้ย้ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ พร้อมทั้ง

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เป็นทะเบียนสกนกร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำให้ตนได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับส่วนแบ่งตามคำพิพากษาจากรถยนต์คันดังกล่าว เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลจังหวัดนครพนมได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้นางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย แบ่งทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมให้ผู้ฟ้องคดีกึ่งหนึ่ง รวมถึงรถยนต์ทะเบียนนครพนมที่พิพาท แต่เนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวได้มีการย้ายไปใช้งานที่จังหวัดสกลนคร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนคร ห้ามมิให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนิติกรรม โอน สงวน หรือระงับสิทธิในรถยนต์คันดังกล่าว โดยนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ดังนั้น นายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล การที่นางสาว ค. ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย ได้ยื่นแบบคำขอโอนและรับโอนฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งความประสงค์ขอรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาท โดยมีได้มีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการโอนรถไว้ว่า การโอนรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณี ดังนี้ (๑) การโอนรถยนต์ให้มีหลักฐานประกอบคำขอโอนสามรายการ คือ (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ข) หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย เป็นต้น (ค) หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันพิพาทให้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว และขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว ส. หรือนาง ส. จำเลย ได้ขายรถยนต์คันพิพาทให้แก่ร้าน ด. ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนโอนรถยนต์ที่ซื้อขายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และต่อมาร้าน ด. ได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ นางสาว ค. เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยไม่ได้จัดแจ้งย้ายและไม่ได้จัดแจ้งการโอนการซื้อขายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทจึงเป็นของนางสาว ค. ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนศาลจังหวัดนครพนมจะมีคำพิพากษา และก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือขออายัดรถยนต์คันดังกล่าว กรณีจึงไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอายัดแล้ว การที่เจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดแจ้งการย้ายและการโอนรถยนต์คันพิพาท และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากนางสาว ส. เป็นนางสาว ค. เป็นการจัดแจ้งการย้ายและการโอนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นการควบคุมยานพาหนะทางทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์เท่านั้น มิใช่เป็นการควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์ การกระทำของนายทะเบียนขนส่งจังหวัดสกลนครไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๓/๒๕๕๗)

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกใบอนุญาตตามมติดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ออกคำสั่งทางปกครองมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยออกไปตรวจสอบสถานที่หรือแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีเท่านั้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่ได้ทำการสอบสวนหรือสอบถามข้อเท็จจริงให้แน่ชัดว่าผู้ที่ได้รับการอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ อันอาจมีผลต่อการให้คะแนนประเมิน เนื่องจากผลคะแนนระหว่างผู้ที่ได้รับอนุญาตกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอันดับรองลงมามีคะแนนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย กรณีจึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^๒ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๗ ในการโอนรถที่จดทะเบียนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันโอน

ฯลฯ

ฯลฯ

สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและนายทะเบียนกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้กำหนดขึ้นใหม่ โดยมีผู้ยื่นคำขอทั้งสิ้น ๗ ราย รวมถึง บริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนา รูปแบบในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารได้พิจารณาแผนงาน ข้อเสนอของผู้ยื่นคำขอทั้ง ๗ รายแล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๖ คะแนน และผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คะแนน คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ สายดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้พิจารณาอนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงคมนาคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยืนยันตามมติเดิม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และได้มีหนังสือแจ้งว่าการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็นการพิจารณาโดยถูกต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีมติอนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒)^๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

^๓ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตตามมติดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๓๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ย่อมเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองนั้น เมื่อกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดไว้จึงต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๘^๖ และมาตรา ๒๙^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กล่าวคือผู้ออกคำสั่งทางปกครองมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยออกไปตรวจสอบสถานที่หรือแสวงหา

(๒) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๐ ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร การขนส่งระหว่างจังหวัด และการขนส่งระหว่างประเทศ และให้นายทะเบียนประจำจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจังหวัดของตน

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

^{๕-๗}พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

"คำสั่งทางปกครอง" หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในกรณีนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟังเพื่อยหรือเพื่อประวิงเวลา

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

พยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีเท่านั้น ซึ่งในการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ในประเด็นของการกำหนดจุดพักรถต้นทางและปลายทางในคดีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตรวจสอบเพียงหลักฐานหนังสือรับรอง สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ยื่นพร้อมคำขอว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามสัญญาเช่าช่วง โดยไม่ได้ทำการสอบสวนหรือสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรงจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเดิมให้แน่ชัดเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้ยอมรับในคำอุทธรณ์ว่า หากทราบว่าจุดพักรถปลายทางที่อำเภอหัวหินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีปัญหาดังกล่าวก็ควรให้คะแนนแตกต่างไปจากที่ได้ให้ไปแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้คะแนนในประเด็นนี้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จำนวน ๕ คะแนนเต็ม เท่ากับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมและย่อมส่งผลกระทบต่อคะแนนรวมให้เกิดการแพ้ชนะกันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกันเพียง ๒ คะแนน อันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาออกใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องในครั้งนี้อย่างยิ่ง แม้คำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาเช่าระหว่างบริษัท ห. กับการรถไฟแห่งประเทศไทย จะยังไม่ถึงที่สุดและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ก็ตาม แต่เมื่อเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาเรื่องค่าเสียหายที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยชดเชยจากการผิดสัญญา จึงหาได้มีผลทำให้สิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินที่สิ้นสุดไปแล้วจากการบอกเลิกสัญญาเช่าของบริษัท ห. กลับคืนมามีผลได้อีกไม่ และแม้การให้คะแนนจุดพักรถจะพิจารณารวมทั้งจุดพักรถต้นทางและปลายทางประกอบกัน แต่เมื่อจุดพักรถปลายทางไม่อาจเป็นไปตามข้อเสนอแล้ว ก็ย่อมไม่อาจนำมาอ้างให้เป็นผลดีในการให้คะแนนได้อีก นอกจากนี้ ในปัจจุบัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้จัดให้มีจุดพักรถในที่ใหม่ ก็ไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาที่ไม่ชอบก่อนหน้านั้นกลับเป็นการพิจารณาที่ชอบขึ้นมาได้ พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๒/๒๕๕๕)

การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางใดนั้น ตามข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ



การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้นายทะเบียนประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎกระทรวงกำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถแสดงได้ว่าได้มีการปิดประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ณ ที่ทำการของกรมการขนส่งทางบกเมื่อใด ประกอบกับการปิดประกาศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง ก็น่าเชื่อได้ว่ามีการประกาศรับคำขอไม่ถึง ๓๐ วัน กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้การขนส่งผู้โดยสาร

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติอนุมัติตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลางตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เสนอให้ปรับปรุงเส้นทางโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ สระบุรี-นครราชสีมา เป็นพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา และกำหนดเงื่อนไขการเดินทางโดยให้เดินรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) วันละ ๖ ถึง ๘ เที่ยว จำนวนรถ ๓ ถึง ๕ คัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่จะประกอบการขนส่งในเส้นทางเดินรถ หมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยื่นคำขออนุญาตได้ที่กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำขออนุญาตจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. (ผู้ร้องสอด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา โดยเสนอความเห็นว่าการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติอนุมัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่ผู้ร้องสอด และอนุมัติให้บรรจรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) เข้าในบัญชี ขส.บ. ๑๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบพยานเห็นว่า การปรับปรุงเส้นทางโดยสารรถประจำทาง

และออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว ตลอดจนการอนุมัติให้บรรจรถมาตรฐาน ๒ ให้กับผู้ร้องสอดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะห้ามขนส่งส่วนจำกัด จ. ได้นำรถโดยสารออกวิ่งรับขนส่งคนโดยสารทับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบหกคนได้วิ่งบริการรับขนส่งคนโดยสารอยู่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ สระบุรี-นครราชสีมา เป็นพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา และซึ่งการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางดังกล่าวที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นการออกใบอนุญาตสำหรับการขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัด และมีใช้เป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นสมควรอนุมัติให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามข้อ ๒ ทวิ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงชอบที่จะออกประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยต้องปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นทาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดปลายทางด้วย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวงดังกล่าว จึงมีปัญหาคือจะต้องพิจารณาว่า ได้มีการดำเนินการประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันหรือไม่

“กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ ทวิ ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางใดให้นายทะเบียนประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) สำหรับการขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัดให้ปิดประกาศไว้ ณ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางใดก็ให้อนุมัติได้โดยไม่ต้องประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไป



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แต่เพียงว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของกรรมการขนส่งทางบก และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ส่วนกิจการขนส่ง สำนักควบคุมการขนส่ง กรรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการขนส่ง รักษาการแทนรองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ตามลำดับ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งให้ตรวจสอบภาวะการเดินรถเท่านั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะอ้างว่า ในทางปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงนามประกาศในวันใดจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ จึงได้มีการปิดประกาศไว้ที่ทำการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าการปิดประกาศดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ส่วนการปิดประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่งในเส้นทางที่จะออกใบอนุญาต นั้น ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า ได้มีการปิดประกาศดังกล่าวในวันใด คงปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้แต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารทราบและประกาศให้ทราบทั่วไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาให้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ข้างต้นเป็นเหตุให้

เชื่อได้ว่า หากมีการปิดประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจริง การปิดประกาศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ไม่น่าจะได้กระทำก่อนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และการปิดประกาศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ก็ไม่น่าจะได้กระทำก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ เมื่อประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยื่นคำขอได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แต่เมื่อนับระยะเวลาที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาหากได้มีการปิดประกาศดังกล่าวจริง จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันสุดท้ายในการรับคำขออนุญาตแล้ว จะมีเวลาเพียง ๒๘ วัน และ ๒๓ วัน ตามลำดับ เท่านั้น กรณีจึงเป็นการประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นเวลาน้อยกว่า ๓๐ วัน ตามที่ข้อ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ กำหนด และโดยที่ขั้นตอนและวิธีการประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎกระทรวงกำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กรณีจึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด และให้นายทะเบียนกลางกำหนดเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเดินรถหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้แก่ผู้ร้องสอด และให้นายทะเบียนกลางกำหนดเงื่อนไข



ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว และให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุมัติให้ดำเนินการบรรจุรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเดินรถหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมาให้แก่ผู้ร้องสอด ทั้งนี้ โดยให้การเพิกถอนมีผลเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๓/๒๕๕๗)

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และให้นายทะเบียนมีอำนาจในการออกใบอนุญาตตามอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าว การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มรถโดยสารจำนวน ๕ คัน ในเส้นทางที่มีผู้ประกอบการเดินรถอยู่แล้ว โดยได้พิจารณาจากจำนวนปริมาณประชาชนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถโดยสารเดิมที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากถูกจำกัดด้วยจำนวนรถตามมติเดิมของคณะกรรมการ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการเดิมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง สายที่ ๑๕๑๘ สุขสวัสดิ์ ๒๖-วัดโพธิ์ทอง-วัดหลวงพ่อบุญมา โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ ลักษณะรถ เวลาการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ให้เดินรถอย่างต่ำวันละ ๓๑๘ เที่ยว จำนวน ๑๘ ถึง ๒๖ คัน ลักษณะเป็นรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) ในการจัดการเดินรถผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางดังกล่าว และได้รับรถโดยสารสองแถวของผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๒๖ คัน เข้าร่วมเดินรถด้วย ต่อมา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวเป็นเดินรถอย่างต่ำวันละ ๓๔๐ เที่ยว จำนวนรถ ๑๙ ถึง ๓๑ คัน และแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอนำรถจำนวน ๕ คัน บรรจุเพิ่มตามที่มีการปรับปรุงเงื่อนไข ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านไปยังกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติอนุมัติให้เพิ่มรถทับเส้นทางไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับสมาชิกที่ร่วมบริการเดิมทั้ง ๒๖ คัน ทำให้ผู้ฟ้องคดี

และสมาชิกในกลุ่มได้รับความเดือดร้อนและเสียหายเนื่องจากรายได้ลดลง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้อนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถในเส้นทาง สายที่ ๑๕๑๘ และเพิกถอนการบรรจุรถเพิ่มจำนวน ๕ คัน ตามมติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับจำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นว่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และให้นายทะเบียนมีอำนาจในการออกใบอนุญาตตามอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มรถโดยสารประจำทางที่พิพาทซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ปรากฏความตอนใดว่าการอนุมัติเพิ่มจำนวนรถจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการก่อนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้ง สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นำรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางดังกล่าว ในข้อ ๑๗ กำหนดว่า ในระหว่างอายุสัญญาหลักยังไม่สิ้นสุด องค์การมีสิทธิให้เอกชนรายใดเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมเดินรถตามสัญญาหลักได้ทุกเมื่อ จากข้อสัญญาดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งเดินรถโดยสารจะให้บุคคลใดเข้าร่วมการเดินรถในเส้นทางตามที่ได้รับอนุญาตก็มีสิทธิที่จะให้เอกชนรายใดเข้าร่วมได้ทุกเมื่อ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี จะให้เอกชนรายใดเข้าร่วมเดินรถตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถร่วมคู่สัญญาแต่อย่างใด

ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งและทำสัญญากับผู้นำรถโดยสารมาร่วมบริการในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๒๖ คัน แต่ยังมีผู้ประกอบการเดินรถอีกจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบการเดินรถโดยสารในเส้นทางพิพาทเช่นเดียวกับรถโดยสารทั้ง ๒๖ คัน ที่มีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากจำนวนรถที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนจำกัด จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอเพิ่มรถอีกจำนวน ๕ คัน ตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลังจากนั้น นายทะเบียนกลางได้เสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มรถในเส้นทางสายดังกล่าวตามที่นายทะเบียนกลางเสนอ กำหนดปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และเวลาเดินรถ โดยอนุมัติเพิ่มรถอีกจำนวน ๕ คัน จาก ๑๘ ถึง ๒๖ คัน เป็น ๑๙ ถึง ๓๑ คัน โดยในการพิจารณามีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาข้อมูลจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับปรุงเงื่อนไขในการเดินรถในถนนสายดังกล่าว โดยขอเพิ่มรถอีกจำนวน ๕ คัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบการขนส่งตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งนี้ นายทะเบียนกลางได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารจากการตรวจสอบปริมาณความต้องการ ปรากฏว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๒,๘๕๐ คน แยกเป็น จากสุขสวัสดิ์ ๒๖-วัดหลวงพ้อโอภาสี เฉลี่ยวันละ ๕๐๐ คน และจากช่วงสุขสวัสดิ์ ๒๖-วัดโพธิ์ทอง เฉลี่ยวันละ ๒,๓๕๐ คน จึงได้เสนอเงื่อนไขการเดินรถที่ควรปรับปรุงซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมจากปริมาณผู้โดยสารกับจำนวนรถที่เหมาะสมว่าควรเพิ่มเป็นจำนวน ๑๙ ถึง ๒๗ คัน แต่เนื่องจากว่ามีปัญหาข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากจำนวนรถที่ขอความช่วยเหลืออีกจำนวน ๕ คัน นายทะเบียนจึงได้เสนอว่าเห็นควรกำหนดจำนวนรถเพิ่มเป็น ๑๙ ถึง ๓๑ คัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติตามที่นายทะเบียนกลางเสนอ กรณีจึงเห็นว่าการพิจารณาคำขอเพิ่มจำนวนรถโดยสารที่พิพาทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของนายทะเบียนกลางและของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีเหตุผลในการพิจารณาเพิ่มจำนวนรถดังกล่าวสองเหตุผลข้างต้น คือ พิจารณาจากจำนวนปริมาณประชาชนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการรถโดยสารเดิม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีให้สามารถประกอบการได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะอ้างเหตุผลในการอนุมัติให้เพิ่มจำนวนรถตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้มีการพิจารณาถึงข้อมูลประชาชนและผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางประกอบด้วย และแม้ว่าหากพิจารณาตามจำนวนประชากรผู้ใช้บริการรถประจำทางในขณะสำรวจตามแบบสอบถาม อัตราส่วนของรถประจำทางที่เหมาะสมควรมีจำนวน ๑๙ ถึง ๒๗ คัน ก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงการเยียวยาผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนซึ่งเคยประกอบอาชีพบริการรถประจำทางในเส้นทางสายดังกล่าวแต่ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากถูกจำกัดด้วยจำนวนรถตามมติเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมจึงได้พิจารณาให้เพิ่มรถเป็นจำนวน ๑๙ ถึง ๓๑ คัน และเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ใช้บริการรถโดยสารในเส้นทางสายดังกล่าวที่อาจเพิ่มขึ้น ย่อมเห็นได้ว่า การใช้ดุลพินิจเพิ่มรถโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการใช้อดุลพินิจที่มีเหตุผล แม้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับการที่มีจำนวนรถบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการเดินรถเดิม เพื่อให้มีอาชีพและรายได้จากการได้กลับไปประกอบอาชีพและมีรายได้ดังที่เคยประกอบการอยู่ก่อนแล้ว กรณีจึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชอบแล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๙/๒๕๕๖)

เมื่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ทำสัญญาอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) เข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร สิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาย่อมเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน เมื่อสัญญาระบุว่า ในระหว่างอายุสัญญาหลักยังไม่สิ้นสุด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีสิทธิให้ออกขณรายใดเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมเดินรถตามสัญญาหลักได้ทุกเมื่อ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หากได้มีความหมายไปในทางจำกัดหรือตัดสิทธิที่จะเดินรถโดยสารประจำทางด้วยตนเองไม่ การที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินรถโดยสารประจำทางผ่านเข้าไปในเส้นทางซึ่งทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) โดยที่มีเส้นทางเดินรถหลักที่แตกต่างกัน มีลักษณะรถ จำนวนรถ รวมทั้งราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) และมิได้เป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจากนายทะเบียนกลาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในเส้นทาง ลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถสองแถว) ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนนำรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางและเข้าร่วมเดินรถตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ว่าด้วยรถโดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ จากลาดพร้าวถึงซอยวัดบึงทองหลาง ต่อมาคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสายที่ ๒๒ และนายทะเบียนกลางได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๒๒ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้



ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๒๒ ผ่านเข้าไปภายในซอยลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาและไม่มีสิทธินำรถโดยสารประจำทางของผู้ถูกฟ้องคดีเองไปรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดหรือดเว้นรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว ๑๐๑-ซอยวัดบึงทองหลาง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนตามข้อตกลงที่จะไม่นำรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๒๒ รับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง ลาดพร้าว ๑๐๑-ซอยวัดบึงทองหลาง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง และมีมติออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารในเส้นทางดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยนายทะเบียนกลางได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินรถในเส้นทางดังกล่าวจากกรมการขนส่งทางบกแต่เพียงผู้เดียว ตามความในมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนนำรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) เข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนกับผู้ถูกฟ้องคดีในเรื่องการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางลาดพร้าว-ซอยวัดบึงทองหลาง ย่อมเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน เมื่อพิจารณาเนื้อความทั้งหมดของสัญญานำรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีแล้วไม่ปรากฏว่ามีข้อห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางตามสัญญาแต่อย่างใด มีเพียงข้อ ๑๗ ของสัญญาเท่านั้นที่กำหนดว่า ในระหว่างอายุสัญญาหลักยังไม่สิ้นสุด ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิให้เอกชนรายใดเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมเดินรถตามสัญญาหลักได้ทุกเมื่อ ซึ่งในการตีความสัญญานั้น ท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ในการพิจารณาสินทรัพย์และความรับผิดชอบของคู่สัญญานอกจากจะต้องพิจารณาเนื้อความตามสัญญาแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของสัญญาในทางสุจริตและพิจารณาถึงปกติประเพณีในการทำสัญญานั้น ๆ ด้วย

จึงเห็นได้ว่าความในข้อ ๑๗ ของสัญญาเป็นข้อกำหนดที่ให้สิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้เดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพร้าว ๑๐๑-ซอยวัดบึงทองหลาง ที่จะอนุญาตให้เอกชนรายอื่นเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ทุกเมื่อในระหว่างอายุสัญญา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางข้างต้นอยู่แล้วก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจึงเป็นข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดี หากตีความหมายไปทางจำกัดหรือตัดสิทธิในการที่จะเดินรถโดยสารประจำทางด้วยตนเองไม่ อีกทั้ง ในการกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาที่สมควรจะเข้าผูกพันกันตามสัญญานั้น โดยปกติประเพณีทั่วไปหากคู่สัญญาต้องการจำกัดสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง หรือต้องการวางข้อห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด คู่สัญญาก็จะต้องระบุข้อจำกัดสิทธิหรือข้อห้ามดังกล่าวไว้ในสัญญาอย่างชัดแจ้ง แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าจะอ้างว่าคู่สัญญาทั้งสองเข้าใจกันมาโดยตลอดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่นำรถโดยสารประจำทางมารับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเส้นทางการเดินรถ ลักษณะของรถ จำนวนรถ และค่าโดยสาร ระหว่างรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีกับรถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนแล้ว จะเห็นได้ว่า รถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ มีเส้นทางเดินรถจากอุโพธิ์แก้ว-สาธูปประดิษฐ์ โดยต้องใช้รถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) จำนวน ๓๒ คัน ถึง ๔๕ คัน รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษและหรือพิเศษ) จำนวน ๓ คัน ถึง ๕ คัน โดยเก็บค่าโดยสารขั้นต่ำอัตราตั้งแต่ ๑๐ บาท ถึง ๑๘ บาท ส่วนรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ มีเส้นทางเดินรถจากซอยวัดบึงทองหลางด้านถนนลาดพร้าวไปตามซอยวัดบึงทองหลางไปสู่เส้นทางที่ปลายซอยวัดบึงทองหลาง โดยต้องใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) จำนวน ๑๗ คัน ถึง ๒๑ คัน เก็บค่าโดยสารขั้นต่ำราคา ๔ บาท ดังนั้นรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ อุโพธิ์แก้ว-สาธูปประดิษฐ์ นอกจากจะมีเส้นทางเดินรถแตกต่างไปจากรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ แล้ว ยังมีลักษณะรถ จำนวนรถ รวมทั้งราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันอีกด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ ผ่านเข้าไปในซอยวัดบึงทองหลางทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนเข้าร่วมประกอบกิจการเดินรถกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนแต่อย่างใด และถือว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตตามที่ตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก จึงมิได้เป็นการกระทำผิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องหยุดหรืองดเว้นการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางซอยลาดพร้าว ๑๐๑ จนถึงอุโพธิ์แก้ว ดังที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนกล่าวอ้าง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๗)



การออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้ออกโดยพิจารณาตามแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) ซึ่งได้วิเคราะห์ต้นทุนการประกอบการขนส่งด้วยรถแท็กซี่ โดยนำข้อมูลของชนิดเชื้อเพลิงก๊าซ LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการดังกล่าว ได้มีตัวแทนจากผู้ประกอบการอาชีพขับรถแท็กซี่ร่วมเป็นคณะกรรมการและได้เห็นชอบด้วยกับแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว อีกทั้ง ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่าโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) โดยมีรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นประธาน และมีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนผู้ประกอบการอาชีพขับรถแท็กซี่ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนหน่วยวิชาการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติถึงต้นทุนที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการดังกล่าว จึงออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน และตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้กำหนดให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างรถยนต์

รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการมอบอำนาจให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงคมนาคม ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จัดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ กำหนดว่า ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างและอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารดังต่อไปนี้ (๑) ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้กำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรกไม่เกิน ๕๐ บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ ๑๒ บาท ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตราเวลาที่ละไม่เกิน ๓ บาท (๒) อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้กำหนดดังต่อไปนี้ (ก) กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้างกำหนดได้ไม่เกิน ๕๐ บาท (ข) กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานหรือสถานที่ที่กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดโดยรถยนต์รับจ้างนั้นจอดรอคนโดยสารอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะกำหนดได้ไม่เกิน ๑๐๐ บาท จากกฎกระทรวงดังกล่าวเห็นได้ว่า ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าโดยสารระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรกต้องไม่เกิน ๕๐ บาท และระยะทางกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ ๑๒ บาท ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้ดุลพินิจเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของราคาเชื้อเพลิงและค่าครองชีพในปัจจุบันได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และได้กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ดังนี้ ระยะทาง ๑ กิโลเมตรแรก ค่าโดยสาร ๓๕ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๑๒ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๕ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๑๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๒๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๕.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๔๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๖ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๔๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๖๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๖.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๖๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๘๐ ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๗.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๘๐ ขึ้นไป ค่าโดยสารกิโลเมตรละ ๘.๕๐ บาท กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเวลาที่ละ ๑.๕๐ บาท เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยพิจารณาตามแนวทาง



การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) ซึ่งได้วิเคราะห์ต้นทุนการประกอบการขนส่งด้วยรถแท็กซี่มิเตอร์โดยนำข้อมูลของชนิดเชื้อเพลิงก๊าซ LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับรถแท็กซี่มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งยังได้นำข้อมูลราคารถ อายุการใช้งาน ระยะทางการเดินรถ ค่าซ่อมบำรุงและรักษารถ ค่าตอบแทนคนขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของคณะทำงานดังกล่าวได้มีตัวแทนจากผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ร่วมเป็นคณะทำงานและได้เห็นชอบด้วยกับแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ประกอบกับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ตามประกาศกระทรวงคมนาคมที่พิพาท เป็นอัตราที่ไม่เกินกำหนดตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ประกาศที่พิพาทจึงเป็นกฎที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) และไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการมอบอำนาจให้แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวแต่อย่างใด นั้น เห็นว่า การที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้าง (TAXI-METER) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้คณะทำงานดังกล่าวร่วมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่เพื่อให้ได้ข้อมูลถึงต้นทุนที่แท้จริง เป็นเพียงการดำเนินการภายในของหน่วยงานทางปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเท่านั้น มิได้มีผลกระทบต่อการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๘/๒๕๕๖)

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้างสะพานพิพาทหน่วยงานทางปกครองผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบได้ทำการศึกษาถึงโครงสร้างและความปลอดภัยในการใช้สะพาน ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ชี้แจงต่อศาลว่าตามหลักวิศวกรรม อุบัติเหตุอาจเกิดจากหลายกรณี ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของการขับขี่ ความไม่สมบูรณ์ของสภาพรถยนต์ และยานพาหนะไม่สอดคล้องกับการใช้งานด้วย และเมื่อพิจารณาแนวเส้นทางก่อสร้างระยะมองเห็นประกอบการกำหนดระยะควบคุมความเร็วของผู้ขับขี่แล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธาแล้ว ดังนี้ แม้จะปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งบริเวณทางลงสะพาน กรณีก็ไม่อาจฟังได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องของโครงสร้างสะพานและการออกแบบก่อสร้างทางลงสะพานตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง อันจะถือว่าหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุบริเวณเดียวกันหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่า การติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีจึงถือว่าหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวยังละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีบ้านพักอาศัยและประกอบธุรกิจอยู่ตรงข้ามบริเวณทางลงสะพานพระราม ๓ (สะพานกรุงเทพ ๒) ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เปิดใช้งานสะพานดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบริเวณจุดทางลงสะพานด้านถนนเจริญกรุง รวมทั้งหมด ๙ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า อุบัติเหตุดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริเวณทางลงสะพานมีความสูงชันถึง ๔๐ เมตร และสภาพถนนบังคับให้เลี้ยวโค้งหักศอกในทันที จึงเป็นการฝ่าฝืนวิธีของรถ อันเป็นความบกพร่องของโครงสร้างบริเวณทางลงสะพานและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับไฟส่องสว่างมีไม่พอเพียง นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งป้ายเตือนก็ไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขโครงสร้างส่วนปลายสะพานพระราม ๓ บริเวณทางลงที่เข้าถนนเจริญกรุง และขอให้ติดตั้งเสาเหล็กและคานจำกัดความสูงสำหรับรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไปใช้เป็นทางลงจนกว่าจะแก้ไขสะพานเสร็จเรียบร้อย

